

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2547 บริษัท ว. อัญมณีสตรัคชั่น จำกัด โจทก์
นางกนกพร นาคถ้ำแก้ว จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 1259

โจทก์เป็นบริษัทจำกัด มี ว. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์จดทะเบียนเลิกบริษัทวันที่ 18 มิถุนายน 2541 มี ว. เป็นผู้ชำระบัญชี แต่โจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ดังนี้ เมื่อโจทก์จดทะเบียนเลิกบริษัทและมีการตั้งผู้ชำระบัญชีแล้ว อำนาจในการฟ้องคดีจึงตกอยู่แก่ผู้ชำระบัญชี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1259 โจทก์ฟ้องคดีนี้โดย ว. ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๓๗๙,๔๑๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่า

อุตสาหกรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะค่าขึ้นศาล
ให้ใช้แทนค่าทนายททรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าอุตสาหกรรมเนียมชั้น
อุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
มีนาย ว. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ต่อมาโจทก์จดทะเบียนเลิก
บริษัทเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยมีนาย ว. เป็นผู้ชำระบัญชี และจดทะเบียน
เสร็จการชำระบัญชีในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๔๑ คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นตามที่จำเลยฎีกา
ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยฎีกาว่าโจทก์จดทะเบียนเลิกบริษัทโดยมี
นาย ว. เป็นผู้ชำระบัญชี จากนั้นโจทก์โดยนาย ว. ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในฐานะ
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ไม่ใช่ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัทโจทก์ จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า จากคำฟ้องของโจทก์ โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ฟ้องคดี
นี้ในฐานะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนาย ว. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนโจทก์ โดยมีได้ระบุว่านาย ว. ฟ้องคดีนี้ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัทโจทก์ ทั้ง
โจทก์ยังนำพยานโจทก์ปากนาย ว. เข้าเบิกความพร้อมอ้างส่งเอกสารเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๔๑ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยนาย ว. เบิกความมีใจความว่า
โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีนาย ว. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์

ดังเดิมเช่นนี้ จึงเป็นการยืนยันว่า บริษัทโจทก์ฟ้องคดีนี้โดยนาย ว. ในฐานะ
กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน เมื่อปรากฏว่าโจทก์จดทะเบียนเลิกบริษัทก่อนฟ้อง
คดีนี้ อำนาจในการฟ้องคดีจึงตกอยู่แก่ผู้ชำระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๙ โจทก์โดยนาย ว. ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นอีก ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ.

(สถิตย์ อรรถบलयุคล-ปัญญา สุทธิบดี-วิชัย เหลืองวิไล)

ศาลแพ่ง - นายชาตรี แต่งเลียน

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโกคา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ